03 · FASE 4

# Liquidação com crédito de terceiro

Quitação de até **70% do saldo remanescente** com **crédito financeiro de terceiro**, formalmente transferido ao contribuinte por **escritura pública** — adquirido com **deságio fixo de 20%**.

O saldo final é **parcelado em até 36 meses**, encerrando o passivo com previsibilidade de caixa.

04 · FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E REGULATÓRIA

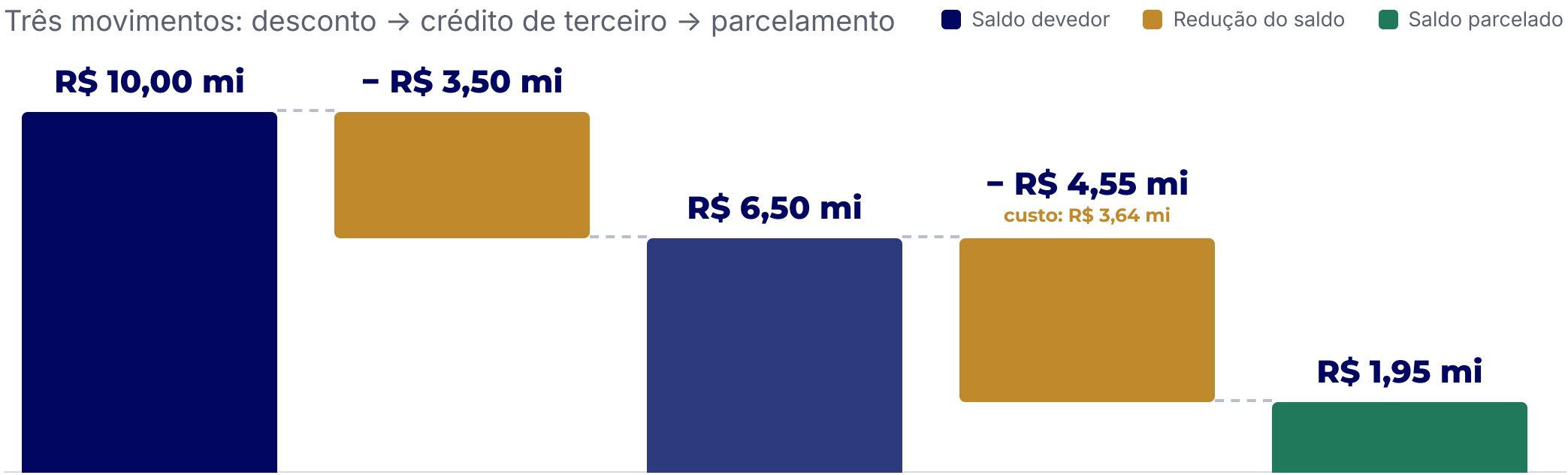
# Base normativa da solução

| MECANISMO LEGAL | DISPOSITIVO | REGRA APLICÁVEL · IMPACTO |
|---|---|---|
| **Lei Geral da Transação** | Lei nº 13.988/2020 | Marco legal que autoriza o acordo e a renegociação de débitos federais. |
| **Flexibilização & descontos** | Lei nº 14.375/2022 | Ampliou descontos para até **65%** sobre juros, multas e encargos, e estendeu prazos para até **120 meses**. |
| **Regulamentação PGFN** | Portaria PGFN nº 6.757/2022 | Disciplina a Transação Individual para grandes devedores e a aferição do CAPAG. |
| **Liquidação com créditos de terceiros** | Art. 11 da Lei 13.988/2020 e Instruções PGFN | Autoriza a liquidação de até **70%** do saldo remanescente com créditos validados — incluindo **créditos de terceiros**, transferidos por **escritura pública**. |

05 · IMPACTO FINANCEIRO

# Simulação — passivo de R$ 10 milhões

Três movimentos: desconto → crédito de terceiro → parcelamento




**10,00 – 3,50 = 6,50** | **70% × 6,50 = 4,55** · custo: 3,64 | **Desembolso 3,64 + 1,95 = 5,59 → economia R$ 4,41 mi** (44,1%)

Simulação ilustrativa. Os percentuais de desconto são tetos legais — o desconto efetivo depende da classificação da dívida e da capacidade de pagamento (CAPAG) do contribuinte, apuradas pela PGFN (Portaria PGFN nº 6.757/2022). O deságio de 20% na aquisição do crédito é fixo. Memória de cálculo detalhada no slide seguinte.

05 · IMPACTO FINANCEIRO

# Como ler a simulação

Memória de cálculo e fundamento técnico de cada movimento

| ETAPA | O QUE ACONTECE | BASE LEGAL | CÁLCULO |
|---|---|---|---|
| **1 · Desconto legal** | Redução de até **65%** incidente **apenas sobre juros, multas e encargos** — o principal não recebe desconto. | Lei nº 14.375/2022 | **10,00 − 3,50 = R$ 6,50 mi** |
| **2 · Quitação com crédito de terceiro** | Até **70%** do saldo pós-desconto é quitado com **crédito financeiro de terceiro**, transferido ao contribuinte por **escritura pública**. Aquisição com **deságio fixo de 20%** — desembolso de R$ 0,80 por R$ 1,00 de dívida extinta. | Art. 11, Lei nº 13.988/2020 · Portaria PGFN nº 6.757/2022 | **70% × 6,50 = R$ 4,55 mi**<br>**custo: 80% × 4,55 = R$ 3,64 mi** |
| **3 · Saldo final** | Valor remanescente pago em dinheiro, **parcelado em até 36 meses** (≈ R$ 54 mil/mês). | Termos do acordo homologado | **6,50 − 4,55 = R$ 1,95 mi** |

### Por que "até 65%" reduz 35% do total?

O teto de 65% vale **só para os acessórios** (juros, multas e encargos) — nunca para o principal. Na simulação, o corte de R$ 3,50 mi é o desconto aplicado sobre essa parcela, o que equivale a **35% do passivo consolidado**.

### Como funciona o crédito de terceiro?

O crédito é de titularidade de terceiro e é **formalmente transferido ao contribuinte por escritura pública**, com segurança jurídica na cessão. A aquisição tem **deságio fixo de 20%**: a cada R$ 1,00 de dívida extinta, o desembolso é de **R$ 0,80**.

**Resultado:** o passivo de R$ 10,00 mi é encerrado com desembolso total de **R$ 5,59 mi** — economia de **R$ 4,41 mi (44,1% do passivo)**. O único saldo em dinheiro, R$ 1,95 mi, é diluído em até 36 meses.